ANNO CHRISTI 1215.

πρεϊχύση τῆς ἰσότητος· καθισῶμεν ἵνα τοσοῦτον ἐν τῷ τακτικῷ κριτῇ· ὅσον τῷ ἐξωτικτικῷ ὁ κριτὴς ἀεὶ παράχῃ ἢ δημοτικόν, εἰ δύναται ἔχειν, πρόσωπον, ἢ δύο ἄνδρας εὐδήμονας, οἵτινες ἂν πιστῶς ἅπαντα τὰ τῆς κρίσεως πρακτικὰ συγγράψωσιν

. ἐρωτήσεις, καὶ ὁμολογίας, παραθέσεις μαρτύρων, καὶ προαγωγὰς ἐγγράφων, μεταλλαλιάς, καὶ συγκλήσεις, καὶ ἐκκλήτους, παραιτήσεις, καὶ ἕτερα ἅπερ σωζέχυσι τῇ αὐτάρκει τάξει συγγραφησόμενα διασημειοῦντες τόπους, καιρούς, καὶ πρόσωπα, καὶ τὰ ὀνόματι ἕκας συγγεγραμμένα τοῖς μέρεσι παρεχέσθωσαν, ἕκας ἵνα τὰ πρωτότυπα παρὰ τοῖς γραφεῦσιν ἀναπομένωσιν· ὅπως ἐὰν ἐπάνω τῆς προβάσεως τῆ κριτῆ ὑπανασῇ συζήτησις, διὰ τοῦ δυνηθείη ἡ ἀλήθεια ξανάσθαι

. καὶ παραχέσθω κριταῖς, ἵνα διὰ τῶν ἀδοκίμων καὶ ἀδίκων ἢ τῶν ἀθώων δυσφημοσύνη μὴ βλαφθῇ. ὁ δὲ κριτὴς ὁ τοῦ διατάξιν τοιοῦτον ἀμελήσων φυλάττειν, ἐὰν δι' ἀμέλειάν τι δυσχολίας ἀναδύσηται, διὰ τοῦ ὑπερτέρου κριτοῦ κατανοήσει πρεπούσῃ σωφρονιζέσθω· ἵνα μὴ ἐκ τῆς προβάσεως αὐτοῦ προβῇ, εἰ μὴ ὅσον ἐν τῇ δίκῃ νομίμοις κατασαθήσεται διδάγμασι.

A leat æquitati, ſtatuimus ut tam in ordinario judicio, quam extraordinario, judex ſemper adhibeat aut publicam (ſi poteſt habere) perſonam, aut duos viros idoneos, qui fideliter univerſa judicii acta conſcribant, videlicet citationes & dilationes, recuſationes & exceptiones, petitiones & reſponſiones, interrogationes & confeſſiones, teſtium depoſitiones & inſtrumentorum productiones, interlocutiones, appellationes, renunciationes, concluſiones, & cetera quæ occurrunt competenti ordine conſcribenda, deſignando loca, tempora & perſonas: & omnia *ſic conſcripta partibus tribuantur: ita quod originalia penes ſcriptores remaneant: ut, ſi ſuper proceſſu judicis fuerit ſuborta contentio, per hæc poſſit veritas declarari. Hoc adhibito moderamine, quatenus ſic honeſtis & diſcretis deferatur *judicibus: quod per improvidos & iniquos, innocentum juſtitia non lædatur. Judex autem qui conſtitutionem iſtam neglexerit obſervare, ſi propter ejus negligentiam aliquid difficultatis emerſerit, per ſuperiorem judicem animadverſione debita caſtigetur: nec pro ipſius præſumatur proceſſu, niſi quatenus in cauſa legitimis conſtiterit documentis.

ANNO CHRISTI 1215.

B

C

* MS. Max. nomina.

* MS. Max. declaretur & def.

λθ'. Περὶ ἀποκαταστάσεως ἀπογυμνώσεως.

XXXIX. De reſtitutione danda contra poſſeſſorem, quæ non rapuit ipſe.

MS. Max. De reſtitutione ſpoliationis.

Πολλάκις συμβαίνει ὅτι ὁ γυμνωθεὶς ἀδίκως, διὰ τοῦ γυμνώσαντος εἰς ἄλλον τὸ πράγματος μεθισαμένου, κατὰ τοῦ νεμομένου ὁ σωζέχεται διὰ ἐνεργεσίαν ἀποκαταστάσεως τῷ γυμνωθέντι· ἧς ὠφελείας τῆς νομῆς ἀποκλεισθείσης διὰ τοῦ δυσχολίαν τῆς ἀποδείξεως, τὸ δίκαιον τῆς οἰκειότητος ἀπόλλυσι τοῦ ἐντέλειαν. ὅθεν μὴ ἀνθισαμένου τοῦ θάρσους τοῦ πολιτικοῦ δικαίου θεσπίζομεν, ὅτι ἐάν τις τῶν λοιπῶν ἐγνωσμένως πρᾶγμα τοιοῦτον λάβῃ, ἐπεὶ τῷ γυμνώσαντι διαδέχεται ὡς κάθω, ἀνθ' ὧν ὁ πλεῖον παρέσαι, μᾶλισα δὲ εἰς κίνδυνον ψυχῶν, ἐπικρατεῖν ἀδίκως, ἢ καταδραμεῖν ἀλλοβίου, κατὰ τοῦ νομέως τοῦ πιστοῦ ὅπου, τῷ γυμνωθέντι δι' ἐνεργεσίαν ἐπιστρέψεως σωζεχέσθω.

Sæpe contingit quod ſpoliatus injuſte, per ſpoliatorem in alium re translata, dum adverſus poſſeſſorem non ſub venitur per reſtitutionis beneficium ſpoliato, commodo poſſeſſionis amiſſo propter difficultatem probationis, jus proprietatis amittat effectum. Unde non obſtante civilis juris rigore ſancimus, ut ſi quis de cetero ſcienter rem talem acceperit, cum ſpoliatori quaſi ſuccedat in vitium, eo quod non multum intereſſe, præſertim quoad periculum animæ, detinere injuſte ac invadere alienum, contra poſſeſſorem hujuſmodi ſpoliato per reſtitutionis beneficium ſuccurratur.

Ibid. tit. 13. de reſtit. ſpol. c. 18. *Sæpe.*

μ'. Περὶ νομῆς φυλάξεως διὰ τοῦ καταφρόνησιν ἀπόντος.

XL. De vera poſſeſſione.

MS. Max. De poſſeſſione cuſtodiæ propter

Συμβαίνει ποτὲ ὅτι, ἐπειδὴ τῷ ἐναγοντι διὰ καταφρόνησιν τοῦ ἀντιδίκου μέρους ἐπικρίνεται αἰτία τοῦ φυλαχθησομένου πράγματος ἡ νομὴ, διὰ τοῦ τὸν ἐναγομένου δυνασείαν, ἢ δόλον, ὁ ἐνάγων ἔσω τοῦ ἐνιαυτοῦ τὸ διατηρηθησόμενον πρᾶγμα ἀπολαβεῖν ὁ δύναται, ἢ παραληφθεῖσαν ἀπόλλυσι· καὶ ὅπως ἐπεὶ κατὰ τοῦ ἐξήγησιν τῶν πολλῶν ἀληθὴς ἐκ ἂν τελειωθείη μὴ τοῦ παρέλθοσιν τοῦ χρόνου νομὰς, ἀποκομεῖται ὠφέλειαν ἐκ τῆς κακίας αὐτοῦ ἐναγόμενος. ἵνα μὴ ὁ καταφρονητὴς κρείττονος ἢ ὁ ἐπήκοος αἱρέσεως εἴη, ἐκ κανονικῆς ἰσότητος

Contingit interdum, quod cum actori ob contumaciam partis adverſæ adjudicatur cauſa rei ſervandæ poſſeſſio, propter rei potentiam ſive dolum actor infra annum rem cuſtodiendam nanciſci non poteſt, vel nactam amittit: & ſic cum ſecundum aſſertionem multorum verus non efficeretur poſt lapſum anni poſſeſſor, reportat commodum de malitia ſua reus. Ne igitur contumax melioris, quam obediens, conditionis exiſtat: de canonica æquitate ſancimus, ut

Ibid. l. 2. tit. 13. de dolo c. 9. *Contingit.*